CONTRATTO DI FORNITURA

n. CTR-2024-028

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Eta Ricambi Tecnici S.r.l., con sede legale in Via Magazzini Generali 40, Rivasecca, codice fiscale e partita IVA 01356740997, in persona del legale rappresentante Tiziana Mele (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di acquisire i beni oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire la fornitura a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni della fornitura.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente ricambi multimarca per apparecchiature elettromeccaniche, nell'ambito di un accordo quadro, alle condizioni stabilite dal presente contratto.

I beni sono forniti ai prezzi del listino del Fornitore in vigore alla data dell'ordine, con applicazione di uno sconto del 18%.

Le quantità sono definite di volta in volta mediante ordini d'acquisto emessi dal Committente; il presente contratto non attribuisce al Fornitore alcun diritto a quantitativi minimi.

Art. 2 - Corrispettivo

Il valore annuo stimato della fornitura è pari a euro 85.000,00, oltre IVA. Tale importo ha valore di stima e non costituisce impegno di spesa minimo per il Committente.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 e scadenza il 30 settembre 2027.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Consegna

La consegna avviene, a cura e spese del Fornitore, presso gli impianti o i magazzini indicati nell'ordine, entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ordine.

Ogni consegna è accompagnata dal documento di trasporto e dalla documentazione tecnica in lingua italiana. Il Committente verifica i beni entro 15 giorni dalla consegna e comunica per iscritto eventuali difformità.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza mensile posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'Art. 4 si applica una penale pari allo 0,5% del valore dell'ordine, fino a un massimo pari al 10% dello stesso.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun indennizzo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, torrevalleacque@pec.example; per il Fornitore, etaricambi@pec.example.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Marta Colombini (marta.colombini@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Gianni Corsi (ordini@etaricambi.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce i beni forniti contro vizi e difetti per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Durante tale periodo il Fornitore ripara o sostituisce a proprie spese i beni difettosi entro 15 giorni dalla segnalazione.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dall'esecuzione delle prestazioni e stipula, a copertura di tale responsabilità, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, da mantenere per l'intera durata del contratto.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il contratto può essere modificato esclusivamente con atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti. Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 16 settembre 2024

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Tiziana Mele

_____

Allegato A - Condizioni di prezzo

Si applica il listino del Fornitore in vigore alla data dell'ordine, con sconto del 18% su tutti i codici. Il Fornitore trasmette al Committente il listino aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.